

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2538	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	โจทก์
	กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าเรือ	จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 164 (เดิม), มาตรา 166 (เดิม), มาตรา 224 วรรคแรก		

จำเลยเป็นหนี้เงินโจทก์ค่าซื้อปุ๋ยตามฟ็อง แต่เมื่อไม่ปรากฏตามสัญญา และหนังสือขอซื้อปุ๋ยเชื่อว่า ในกรณีที่จำเลยค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยส่วนใดส่วนหนึ่ง โจทก์ผู้ขายมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระแล้ว ดอกเบี้ยซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกจากจำเลย เพราะเหตุที่จำเลยค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยจำนวน 11,900 บาท นับแต่วันที่จำเลยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก จึงไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างส่งตาม มาตรา 166 (เดิม) หากเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดทดแทนค่าเสียหายภายหลังเมื่อศาลพิพากษาคดีอันไม่มีกฎหมาย-บัญญัติอายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (เดิม) ซึ่งมีกำหนด 10 ปี

จำเลยเป็นหนี้เงินโจทก์ค่าซื้อปุ๋ยตามฟ็อง แต่เมื่อไม่ปรากฏตามสัญญา และหนังสือขอซื้อปุ๋ยเชื่อว่า ในกรณีที่จำเลยค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยส่วนใดส่วนหนึ่ง โจทก์ผู้ขายมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระแล้ว ดอกเบี้ยซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกจากจำเลย เพราะเหตุที่จำเลยค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยจำนวน 11,900 บาท นับแต่วันที่จำเลยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก จึงไม่ใช่

ดอกเบี้ยยค้ำส่งตาม มาตรา 166 (เดิม) หากเป็นดอกเบี้ยยที่กำหนดทดแทนค่าเสียหาย
ภายหลังเมื่อศาลพิพากษาคดีอันไม่มีกฎหมาย-บัญญัติอายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เช่นนี้ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 164 (เดิม) ซึ่งมีกำหนด 10 ปี

(อากาศ บำรุงชีพ-ยรรยง ปานุราช-มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

ศาลจังหวัดนครนายก - นายโสภณ บางยีขัน
ศาลอุทธรณ์ - นางอรพินท์ เศรษฐมานิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>